定　　款

第１章　総　則

（名　　称）

第１条　当法人は、一般財団法人なごみ平和財団と称する。

（主たる事務所）

第２条　当法人は、主たる事務所を千葉市に置く。

（目　　的）

第３条　当法人は、精神的、身体的、経済的又は社会的な困難により、日常生活、学習、就労又は社会参加に支援を必要とする者に対し、生活支援、教育支援、就労支援、社会参加支援その他これらに関連する支援を行う個人、法人又は団体への助成その他の支援を行うことにより、困難な状況にある者の自立、回復及び社会参加を促進するとともに、支援活動の担い手の育成及び支援基盤の充実を図り、もって支援を必要とする者の福祉の向上及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

（事　　業）

第４条　当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）生活支援、教育支援、就労支援又は社会参加支援を行う個人、法人又は団体に対する助成事業

（２）前号の支援活動を行う個人、法人又は団体に対する人材育成、研修、相談、情報提供その他の支援事業

（３）困難な状況にある者に対する支援活動に関する調査研究、情報収集、成果評価及び情報発信事業

（４）困難な状況にある者への理解促進及び支援活動の普及啓発を目的とする講演会、研修会、セミナー等の開催事業

（５）行政機関、医療機関、福祉機関、教育機関、企業、非営利団体その他関係機関との連携及びネットワーク形成事業

（６）その他当法人の目的を達成するために必要な事業

２　前項の事業は、日本全国において行うものとする。

（公告方法）

第５条　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第２章　財産及び会計

（基本財産）

第６条　当法人の基本財産は、別紙基本財産目録記載の財産とする。

２　基本財産は、当法人の目的を達成するため、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３　基本財産について、やむを得ない理由によりその一部を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
４　基本財産の管理及び運用に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（財産の管理及び運用等）
第７条　当法人の財産の管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程による。
２　当法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使するに当たっては、あらかじめ理事会において理事現在数の３分の２以上の承認を受けなければならない。

（事業年度）
第８条　当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第９条　当法人の事業計画書及び収支予算書その他法令で定める書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
２　前項の書類は、直近の評議員会に報告するものとする。
３　第１項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。

（事業報告及び決算）
第１０条　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）損益計算書（活動計算書）
（５）貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）の附属明細書
（６）財産目録
２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号の書類については定時評議員会に報告し、第３号、第４号及び第６号の書類については定時評議員会の承認を受けなければならない。
３　第１項各号の書類及び監査報告は、定時評議員会の日の２週間前の日から５年間、主たる事務所に備え置くものとする。

（剰余金の分配禁止）
第１１条　当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

（特別利益の供与の禁止）
第１２条　当法人は、設立者、評議員、理事、監事、使用人、寄附者その他当法人の関係者又は特定の個人若しくは団体に対し、特別の利益を与えてはならない。

第3章　評　議　員

（評　議　員）
第１３条　当法人に、評議員３名以上を置く。
２　評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
３　評議員のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係（租税特別措置法施行令第２５条の１７に定める特殊な関係をいう。以下同じ。）がある者の合計数又は評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員現在数の３分の１を超えて含まれることとなってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

（評議員の選任及び解任）
第１４条　評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
２　評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名及び外部委員３名をもって構成する。
３　評議員選定委員会の委員は、理事会の決議により選任する。
４　外部委員は、次のいずれにも該当しない者の中から選任する。
（１）当法人又は当法人の関係法人の業務を執行する者又は使用人
（２）当法人の理事、監事又は評議員
（３）設立者又は設立者の役員若しくは使用人
（４）前各号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者
５　評議員選定委員会の委員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
６　評議員選定委員会の議長は、委員の互選により定める。
７　評議員選定委員会に提案する評議員候補者は、理事会又は評議員会が推薦することができる。
８　評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員２名以上が出席し、かつ、外部委員１名以上が賛成しなければならない。
９　評議員を解任する場合は、当該評議員が次のいずれかに該当する場合に限る。
（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（３）その他評議員としてふさわしくない非行があったとき。
１０　評議員選定委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（評議員の任期）
第１５条　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。

２　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

３　評議員は、第１３条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第１６条　評議員に対しては、その職務執行の対価として、１日当たり金１０万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める評議員の報酬等及び費用に関する規程に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

２　評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第４章　評議員会

（構　　成）

第１７条　評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権　　限）

第１８条　評議員会は、次の事項について決議する。

（１）理事及び監事の選任又は解任

（２）理事及び監事の報酬等の額並びにその支給基準

（３）評議員の報酬等及び費用に関する規程の制定、変更及び廃止

（４）貸借対照表、損益計算書（活動計算書）及び財産目録の承認

（５）定款の変更

（６）基本財産の処分若しくは除外の承認、又は担保提供の承認

（７）残余財産の処分

（８）合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡

（９）その他法令又はこの定款で定められた事項

（開　　催）

第１９条　評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

（招　　集）

第２０条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

２　評議員会を招集するときは、会日の１週間前までに、各評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。

３　前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく評議員会を開催することができる。

（議　　長）
第２１条　評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選定する。

（決　　議）
第２２条　評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２　次の決議は、前項の規定にかかわらず、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行う。
（１）監事の解任
（２）評議員の報酬等及び費用に関する規程の制定、変更及び廃止
（３）定款の変更
（４）基本財産の処分若しくは除外の承認、又は担保提供の承認
（５）合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡
（６）その他法令又はこの定款で定められた事項

（決議の省略）
第２３条　理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第２４条　理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

（議　事　録）
第２５条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２　議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名が記名押印又は電子署名する。

第５章　役　員

（役員の設置）
第２６条　当法人に、次の役員を置く。
（１）理事　３名以上
（２）監事　１名以上

２　理事のうち１名を代表理事とする。
３　代表理事を理事長とする。
４　理事会の決議により、理事の中から業務執行理事を選定することができる。

（役員の選任）
第２７条　理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
２　代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
３　監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

（親族等特殊関係者の制限）
第２８条　当法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。
２　他の同一の団体の理事又は使用人その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。
３　監事には、当法人の理事若しくは評議員又はこれらの者の親族その他特殊の関係がある者及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、監事が２名以上ある場合には、各監事は、相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。

（理事の職務及び権限）
第２９条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
２　代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
３　業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
４　代表理事及び業務執行理事は、３か月に１回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第３０条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

（役員の任期）
第３１条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
４　理事又は監事は、第２６条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第３２条　理事又は監事は、評議員会の決議により解任することができる。

（役員の報酬等）
第３３条　理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
２　理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

（取引の制限）
第３４条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
（１）自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
（２）自己又は第三者のためにする当法人との取引
（３）当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と当該理事との利益が相反する取引
２　前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

（役員等の法人に対する責任の免除）
第３５条　当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用する同法第１１４条第１項の規定により、理事又は監事の同法第１１１条第１項の損害賠償責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

（非業務執行理事等との責任限定契約）
第３６条　当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用する同法第１１５条第１項の規定により、理事（代表理事、業務執行理事その他当法人の業務を執行した理事又は当法人の使用人であるものを除く。）又は監事との間で、同法第１１１条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
２　前項の契約に基づく責任の限度額は、金１０万円以上で当法人があらかじめ定めた額又は法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。

第6章　理　事　会

（構　　成）
第３７条　当法人に理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　　限）
第３８条　理事会は、次の職務を行う。
（１）当法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
（４）事業計画及び収支予算の承認
（５）規程の制定、変更及び廃止
（６）その他法令又はこの定款で定められた職務

（招　　集）
第３９条　理事会は、代表理事が招集する。
２　代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
３　理事会を招集するときは、会日の１週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

（議　　長）
第４０条　理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
２　代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が議長となる。

（決　　議）
第４１条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

（決議の省略）
第４２条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第４３条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
２　前項の規定は、第２９条第４項の報告については適用しない。

（議　事　録）
第４４条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２　出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。

第７章　委員会及び事務局

（委　員　会）

第４５条　当法人は、事業の公正かつ適正な運営を図るため、理事会の決議により、助成選考委員会その他必要な委員会を置くことができる。

２　助成選考委員会は、助成先の選考、助成金額、助成条件その他助成事業の実施に関する事項について審査し、理事会に意見を述べるものとする。

３　助成選考委員会の委員には、当法人から独立した外部有識者を含めるものとする。

４　委員会の構成、任務、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（事　務　局）

第４６条　当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

２　事務局には、事務局長その他必要な職員を置くことができる。

３　事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第８章　定款の変更、合併及び解散

（定款の変更）

第４７条　この定款は、評議員会の決議により変更することができる。

２　前項の規定は、第３条に定める目的、第４条に定める事業及び第１４条に定める評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

（合併等）

第４８条　当法人は、評議員会の決議により、他の一般社団法人若しくは一般財団法人との合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡をすることができる。

（解散）

第４９条　当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第５０条　当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により当法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第２０号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第５１条　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条

第２０号に掲げる法人であって租税特別措置法第４０条第１項に規定する公益法人等に該当するものに贈与するものとする。

第９章　補　則

（委　　任）

第５２条　この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（法令の準拠）

第５３条　この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

附則　≪略≫

別表 基本財産目録

財産種別	場所・物量等
現金	金３，０００，０００円